

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัด จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ตายไม่สวมหมวกนิรภัยในวันที่เกิดเหตุ ซึ่งการสวมหมวกนิรภัยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับศีรษะของผู้ขับขี่ในขณะที่ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ การที่ผู้ตายไม่สวมหมวกนิรภัยจึงเป็นสาเหตุโดยตรงทำให้ศีรษะของผู้ตายกระแทกกับพื้นถนน จึงฟังได้ว่าผู้ตายมีส่วนประมาทเลินเล่อหรือมีส่วนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น กรณีจึงต้องกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยหักส่วนความรับผิดที่เกิดจากความผิดของผู้ตายออกด้วยตามมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยหักส่วนความรับผิดออก ๑ ใน ๔ หรือร้อยละ ๒๕ ของความเสียหายทั้งหมด คงเหลือสัดส่วนความรับผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พึงต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในสัดส่วน ๓ ใน ๔ หรือร้อยละ ๗๕ ของความเสียหายทั้งหมด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๗๖/๒๕๖๖)

กรณีถนนยุบตัวและพื้นถนนแตกแยกมีความกว้างประมาณ ๑๐ เซนติเมตร มีความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร นั้น มีลักษณะยุบตัวและรอยแตกแยกค่อนข้างมาก จึงไม่อาจเกิดขึ้นภายในวันเดียว หากเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงได้ทำการตรวจสอบการชำรุดเสียหายของถนนบริเวณที่เกิดเหตุจริง ย่อมต้องตรวจพบความชำรุดเสียหายของถนนบริเวณดังกล่าว และแม้ในช่วงเวลาเกิดเหตุจะเป็นช่วงฤดูแล้ง น้ำจะแห้งซึ่งส่งผลทำให้ถนนเกิดการทรุดตัวแตกแยก เป็นรอยร้าวก็ตาม ก็หาใช่เหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้อันจะถือเป็นเหตุสุดวิสัยแต่อย่างใด แต่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลซึ่งหมวดทางหลวงย่อมสามารถป้องกันและแก้ไขได้ตามอำนาจหน้าที่ หรือหากไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันการณ์ ก็จำเป็นต้องจัดทำเครื่องหมาย สัญลักษณ์ สิ่งกั้นป้องกัน เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ทราบและใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวัง แม้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในพื้นที่บริเวณอื่น ๆ ไปบ้างแล้ว แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงได้ตรวจพบการยุบตัวและรอยแตกแยกของถนนบริเวณเกิดเหตุ จึงถือว่าเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และเป็นผลโดยตรงทำให้นาย ส. ประสบอุบัติเหตุ และเสียชีวิต กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อนาย ส. อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ตายขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงและมีได้สวมหมวกนิรภัย การเสียชีวิตของนาย ส. ส่วนหนึ่ง



**จึงเกิดจากการกระทำโดยประมาทและผิดกฎหมายของนาย ส. จึงสมควรหักส่วนแห่งความผิด
ของนาย ส. ออกร้อยละ ๓๐ ของค่าเสียหายที่กรมทางหลวงต้องรับผิดชอบ**

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นบิดาและมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย ส. ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีที่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ตรวจตราปรับปรุงซ่อมแซม คูแฉก รักษา ซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพปกติ ไม่จัดให้มีสิ่งกีดกั้นป้องกันเตือนภัยแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะในเวลากลางคืนเพื่อให้เห็นว่าถนนยุบตัวแตกแยกเป็นรอยร้าวเป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ที่นาย ส. ขับขี่มาตกลงไปในร่องถนนที่ยุบตัวแตกแยก ทำให้นาย ส. ได้รับบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้กรมทางหลวงมีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และวิจัย พัฒนางานก่อสร้าง บำรุงและบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน... แม้ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าในช่วงวันที่เกิดเหตุ ทางหลวงห้วยซิ่นสีห์ได้เคยตรวจสอบบริเวณถนนที่เกิดเหตุแล้ว แต่ก็พบเพียงรอยแตกกลางงาเล็กน้อย ไม่พบรอยแตกแยก แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่มีหลักฐานเป็นภาพถ่ายที่บันทึกเก็บไว้ดังเช่นที่เคยถ่ายภาพความชำรุดเสียหายของถนนบริเวณพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้เคยตรวจสอบและได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขแล้ว ประกอบกับเมื่อพิจารณาสภาพความเสียหายของถนน ปรากฏว่ามีการยุบตัวและพื้นถนนแตกแยกมีความกว้างประมาณ ๑๐ เซนติเมตร มีความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร การยุบตัวของถนนและการแตกแยกของพื้นถนนมีลักษณะเป็นแนวยาว การยุบตัวและเกิดรอยแตกแยกค่อนข้างมากดังกล่าวจึงไม่อาจเกิดขึ้นภายในวันเดียว กรณีจึงเชื่อได้ว่าหากหมวดทางหลวงห้วยซิ่นสีห์ได้ทำการตรวจสอบการชำรุดเสียหายของถนนบริเวณที่เกิดเหตุจริง ย่อมต้องตรวจพบความชำรุดเสียหายของถนนบริเวณพิพาท และแม้ในช่วงเวลาเกิดเหตุจะเป็นช่วงฤดูแล้ง น้ำจะแห้งซึ่งส่งผลทำให้ถนนเกิดการทรุดตัว แตกแยกเป็นรอยร้าวก็ตาม ก็หาใช่เหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้อันจะถือเป็นเหตุสุดวิสัยแต่อย่างใด แต่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลซึ่งหมวดทางหลวงห้วยซิ่นสีห์ย่อมสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แต่ไม่อาจทำได้ตามอำนาจหน้าที่หรือหากไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันการณ์ ก็จำเป็นต้องจัดทำเครื่องหมาย สัญลักษณ์ สิ่งกั้นป้องกัน เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ทราบและใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวัง แม้ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในพื้นที่บริเวณอื่น ๆ ไปบ้างแล้ว แต่เมื่อ



ไม่ปรากฏว่าหมวดทางหลวงห้วยซิ่นสีห์ได้ตรวจพบการยุบตัวและรอยแตกแยกของถนนบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้มีสภาพสมบูรณ์เป็นปกติตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดทางหลวงห้วยซิ่นสีห์จึงละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และหากหมวดทางหลวงห้วยซิ่นสีห์ได้ตรวจสอบและซ่อมแซมถนนบริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นปกติตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดตามความในข้อ ๒ ของกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่บำรุงรักษาทางหลวงให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง อุบัติเหตุดังกล่าวย่อมไม่เกิดแก่นาย ส. ดังนั้น การที่นาย ส. ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จึงเป็นผลโดยตรงจากการที่หมวดทางหลวงห้วยซิ่นสีห์ละเลยต่อหน้าที่ไม่ตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นปกติตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อนาย ส. อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร เมื่อนาย ส. เป็นบุตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง มีหน้าที่อุทการะเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๑๕๖๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องถึงแก่ความตาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในฐานะบิดาและมารดาต้องขาดไร้ผู้อุปการะตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของหมวดทางหลวงห้วยซิ่นสีห์จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือรับรองการตายของนาย ส. ระบุว่าเหตุการณ์ตายว่าเกิดจากสมองได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุแสดงให้เห็นว่าในวันเกิดเหตุ ผู้ตายน่าจะขับซิ่งรถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วเกินกว่า ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีได้สวมหมวกนิรภัย จึงเป็นการกระทำโดยประมาทและเป็นความผิดตามกฎหมายตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ การเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุของนาย ส. ในคดีนี้ส่วนหนึ่งจึงเกิดจากการกระทำโดยประมาทและกระทำผิดกฎหมายของนาย ส. จึงสมควรหักส่วนแห่งความผิดของนาย ส. ออก ร้อยละ ๓๐ ของค่าเสียหายที่กรมทางหลวงต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๙๒/๒๕๖๖)



๔) กรณีละเลยต่อหน้าที่ในการบำรุงรักษาสีงาธารณูปโภค

การที่เสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หักล้มขวางถนนเป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏจากการชี้แจงของผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาว่า ในคืนเกิดเหตุไม่ได้มีปริมาณฝนที่ตกหนักมากผิดปกติ รวมทั้งเมื่อพิจารณาสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีพายุลมแรงผิดปกติ เนื่องจากบริเวณเกิดเหตุมีเสาไฟฟ้าหักโค่นเพียงต้นเดียว ไม่มีต้นไม้ในบริเวณใกล้เคียงหักโค่นด้วย มีเพียงต้นหญ้าที่ล้มไปตามแนวทิศทางกระแสลม อีกทั้ง ในคืนดังกล่าวไม่มีการแจ้งเหตุไฟฟ้าดับ มีเพียงช่วงเวลาเช้าวันรุ่งขึ้นเท่านั้นที่ได้รับแจ้งเหตุไฟฟ้าดับเนื่องจากเสาไฟฟ้าล้มดังกล่าว อันแสดงให้เห็นว่าคืนวันที่เกิดเหตุมีฝนตกปริมาณไม่มากและไม่ได้มีกระแสลมรุนแรงถึงขนาดที่จะทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นลงอันจะถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัย จึงน่าเชื่อว่าเหตุที่เสาไฟฟ้าล้มขวางถนนเกิดจากการติดตั้งหรือการปักเสาที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ขาดการตรวจตราและเฝ้าระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนที่จะมีฝนตกหนัก ลมแรงกว่าปกติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลทรัพย์สินตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นพิเศษ แต่ไม่ปรากฏว่าได้ดำเนินการเช่นนั้น อุบัติเหตุดังกล่าวจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาเสาไฟฟ้า เป็นผลให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้หักล้มลงขวางถนน เป็นเหตุให้นาย ค. สามีของผู้ฟ้องคดีซึ่งขับรถยนต์ที่เป็นสินสมรสระหว่างนาย ค. กับผู้ฟ้องคดี ชนเสาไฟฟ้างดังกล่าวได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าสินไหมทดแทน เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต จัดให้ได้มาจัดส่งและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๖ (๑) และ (๒) และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยในการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จัดทำขึ้นตามมาตรา ๑๓ (๖) ประกอบกับมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว



ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหน้าที่จะต้องดูแล บำรุง และรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพดี มั่นคงและแข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเพื่อประโยชน์ แก่ภารกิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รวมถึงต้องบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ในระบบการขนส่ง พลังงานไฟฟ้าในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มั่นคงแข็งแรง และป้องกัน เหตุซึ่งอาจจะส่งผลให้อุปกรณ์ในระบบขนส่งพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวเกิดความเสียหาย หรือก่อให้เกิด อันตรายแก่ผู้ใช้ทางด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีได้ชี้แจง ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะอากาศและปริมาณน้ำฝนในคืนระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ว่าไม่ได้มีปริมาณฝนที่ตกหนักมากผิดปกติ รวมทั้งเมื่อพิจารณาจากภาพถ่าย สถานที่เกิดเหตุแล้ว เห็นว่า ในช่วงเวลากลางคืนของวันดังกล่าวก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีพายุลมแรงผิดปกติ เนื่องจากบริเวณที่เกิดเหตุมีเสาไฟฟ้าหักโค่นเพียงต้นเดียว ไม่มีต้นไม้ในบริเวณใกล้เคียงหักโค่นด้วย มีเพียงต้นหญ้าที่ล้มไปตามแนวทิศทางกระแสลม อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังยอมรับในอุทธรณ์ว่า ในคืนวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ไม่มีการแจ้งเหตุไฟฟ้าดับ มีเพียงช่วงเวลาประมาณ ๖ นาฬิกา ของเช้าวันรุ่งขึ้นเท่านั้นที่ได้รับแจ้งเหตุไฟฟ้าดับเนื่องจากเสาไฟฟ้าล้มดังกล่าว อันแสดงให้เห็นว่าคืนวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงเช้าวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ มีฝนตกปริมาณไม่มากและไม่ได้มีกระแสลม รุนแรงถึงขนาดที่จะทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นลง ที่จะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่อาจป้องกันได้ แม้ได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น อันจะถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงน่าเชื่อว่าเหตุที่เสาไฟฟ้า ล้มขวางถนนเกิดจากการติดตั้งหรือการปักเสาที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ขาดการตรวจตรา และเฝ้าระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อเข้าฤดูฝนที่จะมีฝนตกหนัก ลมแรงกว่าปกติ ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔ จะต้องควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลทรัพย์สินตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการใช้และรักษาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นพิเศษ แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ดำเนินการเช่นนั้น อุบัติเหตุดังกล่าวจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔ ที่ละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาเสาไฟฟ้า เป็นผลให้รถยนต์ซึ่งเป็นสินสมรสของผู้ฟ้องคดี ได้รับ ความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิด ที่จะต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๒/๒๕๖๕)



กรณีลวดสลิงที่ซึ่งราวสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ขาดสะบัดลง ทำให้สะพานพังถล่ม เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ตกลงไปในแม่น้ำป่าสัก ได้รับบาดเจ็บ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลตำบลท่าหลวงได้เปิดใช้สะพานดังกล่าว โดยไม่ได้ปิดประกาศให้ผู้ใช้ทางทราบว่าสะพานดังกล่าวเป็นสะพานสำหรับคนเดินข้ามเท่านั้น ประกอบกับเมื่อสะพานเกิดการเอียงตัวซึ่งเทศบาลตำบลท่าหลวงได้รับทราบปัญหาดังกล่าว อยู่ก่อนแล้ว แต่กลับไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อเตือนผู้ใช้สะพานให้ทราบถึงความชำรุดบกพร่อง ของสะพาน อีกทั้งไม่ได้ปิดหรือระงับการใช้สะพานที่ชำรุดบกพร่อง จึงเป็นกรณีที่เทศบาลตำบล ท่าหลวงซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ดูแล ไม่ให้มีการฝ่าฝืนในการใช้สะพาน ปล่อยปละละเลย ให้รถจักรยานยนต์สัญจรไปมาได้ และเมื่อตรวจพบว่าสะพานชำรุดเสียหายและอาจเป็นอันตราย แก่ผู้ใช้สะพานได้ เทศบาลตำบลท่าหลวงย่อมต้องมีคำสั่งปิดสะพานและทำการปิดกั้นทางบริเวณ คอสะพานทั้งสองฝั่งเพื่อมิให้ประชาชนใช้สะพาน แต่เทศบาลตำบลท่าหลวงมิได้กระทำเช่นนั้น จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ที่ต้องทำการบำรุงรักษาทางบกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เมื่อการละเลย ต่อหน้าที่ดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าหลวง จึงเป็นการกระทำละเมิด ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีนั่งซ้อนท้าย รถจักรยานยนต์ เพื่อข้ามสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อถึง บริเวณสะพานที่เกิดเหตุปรากฏว่า ลวดสลิงที่ซึ่งราวสะพานดังกล่าวได้ขาดสะบัดลง ทำให้สะพาน เกิดทรุดตัวและพังถล่มลงในแม่น้ำป่าสัก เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ขับขี่ตกลงไปในแม่น้ำ ผู้ขับขี่ ถูกสะพานที่ถล่มลงมาทับทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บสาหัส ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เป็นสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบและดูแลรักษา ของเทศบาลตำบลท่าหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก่อสร้างสะพานเคเบิลคนเดินข้าม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๒๐ เมตร (ไม่มีทางเท้า) ยาว ๑๑๐ เมตร ตามแบบแปลนกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมา หลังจากเปิดใช้สะพานในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจพบว่า Main Cable ทั้งด้านซ้ายและขวาของสะพานมีระดับ ไม่เท่ากันตามรูปแบบงานจ้าง หากปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซ่อมแซมสะพาน โดยมีช่างควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจรับ



ความถูกต้องของงานที่แก้ไข แต่หลังจากการซ่อมแซมสะพานดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ยังมีการเอียงตัวของสะพานอีก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มาทำการแก้ไขสะพาน โดยมีคำสั่งปิดสะพานเพื่อทำการซ่อมแซม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ซ่อมแซมสะพานจนแล้วเสร็จ แต่ต่อมาสะพานก็เกิดการเอียงตัวขึ้นอีกครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ แจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้มาซ่อมแซมสะพานอีก หลังจากนั้น ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ซึ่งขับขี่โดยนาย ณ. ไปถึงบริเวณที่เกิดเหตุ โดยไม่ทราบว่าสะพานชำรุดบกพร่อง ลวดสลิงที่ซิงราวสะพานได้ขาดสะบั้นลง ทำให้สะพานเกิดการทรุดตัวและพังถล่ม ทำให้ผู้ฟ้องคดีตกลงไปในแม่น้ำป่าสักได้รับบาดเจ็บ กรณีจึงเห็นได้ว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานเคเบิลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนเดินข้าม จึงเป็นทางข้ามตามนิยามมาตรา ๔ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างสะพานดังกล่าวแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดใช้สะพานดังกล่าวโดยไม่ได้ปิดประกาศให้ผู้ใช้ทางทราบว่า สะพานดังกล่าวเป็นสะพานสำหรับคนเดินข้ามเท่านั้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับปล่อยปละละเลยปล่อยให้รถจักรยานยนต์ใช้สะพานสำหรับคนเดินข้าม โดยไม่จัดให้มีเครื่องปิดกั้นหรือเครื่องกีดขวางมิให้มีการใช้รถจักรยานยนต์ข้ามสะพาน และต่อมาเมื่อสะพานเกิดการเอียงตัวอีกครั้งหลังจากที่ปิดสะพานเพื่อซ่อมแซมเนื่องจากเกิดการเอียงตัวของสะพานแล้ว ซึ่งในครั้งนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปิดสะพานเพื่อซ่อมแซมเช่นเดียวกับในครั้งที่แล้ว และในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังไม่ทันเข้าซ่อมแซมสะพานให้แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีการปิดประกาศแจ้งเตือนผู้ใช้สะพานให้ทราบความชำรุดบกพร่องของสะพาน ประกอบกับยังปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าหลวงว่า เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ในช่วงเข้าก่อนเกิดเหตุชาวบ้านได้พบว่าสะพานเอียงตัวและได้แจ้งให้นายกเทศมนตรีทราบเหตุดังกล่าวแล้ว แสดงให้เห็นว่าสะพานที่พิพาทได้เกิดการเอียงตัวแล้วในช่วงเช้า ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อเตือนผู้ใช้สะพานให้ทราบถึงความชำรุดบกพร่องของสะพาน และไม่ได้ปิดหรือระงับการใช้สะพานที่ชำรุดบกพร่อง จึงเป็นกรณีที่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ดูแลไม่ให้มีการฝ่าฝืนในการใช้สะพาน กลับปล่อยปละละเลยให้รถจักรยานยนต์สัญจรไปมาได้ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจพบว่าสะพานชำรุดเสียหายและอาจเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้สะพานได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องมีคำสั่งปิดสะพานและทำการปิดกั้นทางบริเวณคอสะพานทั้งสองฝั่งเพื่อมิให้ประชาชนใช้สะพาน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้กระทำเช่นนั้น จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ที่ต้องทำการบำรุงรักษาทางบกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าสะพานยังอยู่ในสภาพที่ดีจึงนั่งซ้อนท้าย



รถจักรยานยนต์ไปในสะพานดังกล่าว เป็นเหตุให้สะพานพังถล่มจนทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อผ. ๑๒๖/๒๕๖๖)

๕) กรณีละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการออกโฉนดที่ดิน

กรณีที่ที่ดินที่จะขออกโฉนดที่ดินมีข้อโต้แย้งว่าทับที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจะต้องดำเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กปร.) ที่กำหนดไว้ในคำสั่งที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ โดยส่งเรื่องให้ กปร. จังหวัด เพื่อพิสูจน์สิทธิในที่ดินต่อไป เมื่อคดีนี้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายมีข้อโต้แย้งว่าที่ดินดังกล่าวทับที่สาธารณประโยชน์หนองหญ้าปล้องหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาฉวาง ได้ส่งเรื่องการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปให้ กปร. จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาดำเนินการแต่อย่างใด จนล่วงเลยระยะเวลากว่า ๑๖ ปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขรังวัดออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บุคคลที่จะขออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน นั้น จะต้องเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินที่ขออกโฉนดที่ดินด้วย ดังนั้น การพิจารณาออกโฉนดที่ดินแม้เป็นกรณีที่ผู้ขออกโฉนดที่ดินมีหลักฐานเดิมเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินย่อมมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาออกโฉนดที่ดินให้ได้ตามที่ผู้ขผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินอยู่ตามความเป็นจริง โดยรายละเอียดในเรื่องตำแหน่งที่ดิน จำนวนเนื้อที่ รูปแผนที่ของที่ดิน ซึ่งแสดงเขตข้างเคียงทั้งสี่ทิศ ตาม น.ส. ๓ ที่นำมาขออกโฉนดที่ดินจึงเป็นข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น มิได้ผูกพันให้ต้องออกโฉนดที่ดินตามที่ น.ส. ๓ ระบุไว้แต่อย่างใด เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน



จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขออนุญาตที่ดินเป็นการเฉพาะราย ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยอาศัยหลักฐาน น.ส. ๓ เนื้อที่ประมาณ ๒๓ ไร่ นั้น อำเภอดง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีการคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวว่ารุกล้ำ ที่สาธารณประโยชน์หนองหญ้าปล้องบางส่วนตามผลการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อันเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองป้องกัน ที่ดินสาธารณประโยชน์แล้ว ประกอบกับจากการตรวจสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยืนยันว่าผู้ฟ้องคดี ได้นำชี้รังวัดทับที่สาธารณประโยชน์หนองหญ้าปล้องจริง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอบที่จะต้องนัด ทำการรังวัดใหม่เพื่อกันส่วนที่ดินที่ยื่นนอกหลักฐาน น.ส. ๓ ส่วนที่ทับที่สาธารณประโยชน์หนองหญ้าปล้อง แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีคัดค้านว่าที่ดิน น.ส. ๓ ของผู้ฟ้องคดีมีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ มิได้ทับที่สาธารณประโยชน์ หนองหญ้าปล้อง และยืนยันตามผลการรังวัดเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ จึงเป็นกรณีที่ที่ดิน ที่จะออกโฉนดที่ดินมีข้อโต้แย้งว่าทับที่สาธารณประโยชน์หนองหญ้าปล้องหรือไม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ที่กำหนดไว้ในคำสั่งที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ โดยส่งเรื่องให้ กบร. จังหวัด นครศรีธรรมราช เพื่อพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินต่อไป ซึ่งกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แจ้งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบและถือปฏิบัติด้วยแล้ว อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ยืนยันว่าในกรณีนี้จะต้องส่งเรื่องให้ กบร. จังหวัด นครศรีธรรมราช เพื่อพิสูจน์การครอบครองที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผลเป็นประการใดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งเรื่องการรังวัด ออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปให้ กบร. จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาดำเนินการแต่อย่างใด จนล่วงเลยระยะเวลากว่า ๑๖ ปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า เกินสมควร และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ซึ่งศาลมีอำนาจสั่งให้กระทำการโดยกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่นไว้ได้ ส่วนค่าเสียหาย ที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอ ทั้งค่าเสียหายจากการเสียโอกาสได้รับโฉนดที่ดินมาแปลงเป็นเงินลงทุน ค่าเสียหาย จากความทุกข์ทรมานจิตใจในระหว่างการออกโฉนดที่ดิน และค่าเสียหายจากค่าเสียเวลา และค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทวงสิทธิ์ให้ได้รับโฉนดที่ดินนั้น มิใช่ค่าเสียหายโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๓/๒๕๖๔)



๖) กรณีละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในที่ดินตาม น.ส. ๓

ในการรังวัดที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ นั้น นาย น. ผู้ครอบครองที่ดินพิพาทตามหลักฐาน น.ส. ๓ ได้ทำการคัดค้านการรังวัดดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมที่ดินยอมรับว่าที่ดินดังกล่าวมีบางส่วนที่ออกไปโดยตลาดเคลื่อนทับที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” และมีหน้าที่ต้องนำเรื่องการออก น.ส. ๓ ของนาย น. ที่ตลาดเคลื่อนเสนอต่ออธิบดีกรมที่ดินเพื่อสั่งการให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ต่อไปตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินมิได้ดำเนินการแต่อย่างใด จนกระทั่งอธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ของที่ดินพิพาท ทำให้เนื้อที่ขาดหายไป ๑๘ ไร่ ๗๒ ตารางวา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองที่ดินตาม น.ส. ๓ ในเวลาที่ถูกแก้ไขได้รับความเสียหาย ซึ่งความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับนั้นเป็นผลโดยตรงจากการที่เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในที่ดินตาม น.ส. ๓ กรณีจึงถือว่าเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินกระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับแต่วันที่อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในที่ดินตาม น.ส. ๓ ดังกล่าว

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองอ้อ อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๘๔ ตารางวา โดยได้รับมรดกจากนาย ก. บิดาของผู้ฟ้องคดีซึ่งซื้อที่ดินมาจากการขายทอดตลาดตามคำพิพากษาของศาล ต่อมา อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ตาม น.ส. ๓ โดยอ้างว่าที่ดินดังกล่าวออกโดยตลาดเคลื่อน เนื้อที่บางส่วนประมาณ ๑๘ ไร่ ๗๒ ตารางวา ออกทับที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว แต่กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อ้างว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าที่ดินที่ขาดหายไป เป็นเงิน ๓๖๓,๖๐๐ บาท เห็นว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ของผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด แต่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ดังกล่าว เนื่องจากออกทับที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” บางส่วน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ อันเป็นปีที่ได้มีการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกลับไม่ดำเนินการเพิกถอนส่วนที่ทับที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว จนกระทั่งบิดาของผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจากการขายทอดตลาด และต่อมาที่ดินตกอยู่ใน



ความครอบครองของผู้ฟ้องคดี การแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ เลขที่ ๙๔ ดังกล่าว จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าในการรังวัดที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ นั้น ได้มีราษฎรในพื้นที่ทำการคัดค้านการรังวัดดังกล่าว รวมถึงนาย น. ผู้ครอบครองที่ดินพิพาทตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวนเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๘๔ ตารางวา ก็ได้ร่วมคัดค้านการรังวัดด้วย จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมทราบดีว่าที่ดินพิพาทที่ออกให้แก่ นาย น. เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ นั้น มีบางส่วนที่ออกไปโดยคลาดเคลื่อนทับที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” และมีหน้าที่ต้องนำเรื่องการออก น.ส. ๓ ของนาย น. ที่คลาดเคลื่อนนั้น เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อสั่งการให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ต่อไป ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการแต่อย่างใด จนกระทั่งมีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๑ เป็นผลให้ที่สาธารณะ “ทุ่งใหญ่” เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการตามกฎหมายในการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง นับแต่วันที่มีที่ดินที่ออกทับที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” หรืออย่างช้าที่สุดในวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จึงถือว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อต่อมา นาย น. ได้นำที่ดินพิพาทไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกันไว้กับธนาคาร และบิดาของผู้ฟ้องคดีก็ได้ซื้อที่ดินดังกล่าวมาและได้ขอทำการรังวัดสอบเขตที่ดิน ซึ่งผลการรังวัดปรากฏว่าที่ดินตาม น.ส. ๓ ดังกล่าวได้เนื้อที่จำนวน ๓๓ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา โดยมีเนื้อที่บางส่วนจำนวน ๑๘ ไร่ ๗๒ ตารางวา ทับที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จากเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๘๔ ตารางวา เหลือเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๔๘ ตารางวา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองที่ดินตาม น.ส. ๓ อยู่ในเวลาที่ถูกแก้ไขได้รับความเสียหาย ซึ่งความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับนั้นเป็นผลโดยตรงจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในที่ดินตาม น.ส. ๓ กรณีจึงถือว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และเป็นการกระทำละเมิด



ต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้แก่ผู้ประกอบการและเนื้อที่ในที่ดินตาม น.ส. ๓ ดังกล่าว จึงสมควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้บังคับในขณะที่ถูกกระทำละเมิด คือ ไร่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๕๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีขาดหายไป ๑๘ ไร่ ๗๒ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงสมควรได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๓๖๓,๖๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๐/๒๕๖๕)

๗) กรณีปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายจากการขุดดินและถมดินของที่ดินข้างเคียง

กรณีเจ้าของที่ดินข้างเคียงทำการขุดบ่อ ถมที่ดิน และสร้างคันกันน้ำเป็นแนวสูง โดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นทำให้น้ำท่วมที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสั่งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงระงับการขุดดินและถมดินตามที่ถูกฟ้องคดีทั้งห้าได้ร้องเรียนไปแล้วก็ตาม แต่เมื่อนับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ายื่นคำร้องเรียนจนกระทั่งนำคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นเวลาถึงสามเดือนเศษ เจ้าหน้าที่ก็มีได้มีการใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างชัดเจนเด็ดขาด ในการออกคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตการแจ้งขุดดินและถมดิน และการสั่งให้ผู้ทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เสียหายแก้ไข จนเป็นเหตุให้ความเดือดร้อนเสียหายยังไม่ได้รับการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วง จึงถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ และกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าประกอบอาชีพทำการเกษตรอยู่ที่หมู่ที่ ๘ ตำบลนาเร็ก อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีที่เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ร้องสอดได้ทำการขุดบ่อ ถมที่ดิน และสร้างคันกันน้ำเป็นแนวสูงโดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และไม่ผ่านการทำประชาคมจากประชาชนในพื้นที่ เป็นเหตุให้เกิดการปิดกั้นทางเดินของน้ำ ทำให้บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าถูกน้ำท่วมขัง นาข้าวของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับความเสียหาย ต่อมาในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ดำเนินการร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาเร็ก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ปัจจุบันผู้ฟ้องคดีทั้งห้ายังไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไขเรื่องดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเร็ก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า



จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าผู้ร้องสอดซึ่งได้ดำเนินการขุดดินและถมดินกีดขวางทางน้ำไหลโดยไม่มีใบรับแจ้งการขุดดินและถมดินจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ สั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการขุดดินและถมดิน แต่ไม่ได้มีการสั่งให้ผู้ร้องสอดจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามที่เห็นสมควร ทั้ง ๆ ที่บริเวณที่เป็นดินถมมีความสูงของเนินดินประมาณ ๒.๕ เมตร ซึ่งสูงเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง อีกทั้งมีพื้นที่ดินถมถึง ๗,๔๐๖.๙๐๕ ตารางเมตร ซึ่งเกินกว่าสองพันตารางเมตร อันจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง การขุดดินและถมดินของผู้ร้องสอดจึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่เจ้าของที่ดินข้างเคียงและบุคคลอื่นแล้ว กรณีจึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงอันไม่อาจก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้ และเป็นการใช้อำนาจไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ซึ่งหากผู้ร้องสอดไม่ปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองหาได้ดำเนินการดังกล่าวไม่ เพียงแต่มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ร้องสอดขออนุญาตขุดดินและถมดิน พร้อมกับแก้ไขปัญหาเรื่องค่าเสียหายในทรัพย์สินของผู้ร้องเรียน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งให้ผู้ร้องสอดแก้ไขแบบแปลนอีกถึง ๓ ครั้ง แต่ผู้ร้องสอดก็ได้นับแบบแปลนการขุดดินและถมดินฉบับเดิมทุกครั้ง ซึ่งเมื่อนับแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องสอดขออนุญาตขุดดินและถมดินเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ จนถึงล่าสุดที่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นเวลาถึงสี่เดือนเศษ ผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบที่จะมีคำสั่งให้การแจ้งการขุดดินและถมดินของผู้ร้องสอดเป็นอันสิ้นผลตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และใช้อำนาจตามกฎหมายบังคับให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติ แต่ก็ได้ดำเนินการเช่นนั้นไม่ แต่เมื่อผู้ร้องสอดได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าได้แก้ไขแบบแปลนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับมีคำสั่งเชิงปฏิเสธแบบมีเงื่อนไข จึงต้องถือว่าการยื่นแจ้งการขุดดินและถมดินของผู้ร้องสอดยังคงมีผลอยู่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาการแจ้งดังกล่าวของผู้ร้องสอดอยู่ต่อไป รวมทั้งยังคงมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ ในการออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องสอดจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งคดีนี้เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ กำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการให้ผู้ร้องสอดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ร้องสอด



ให้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่พิพาทโดยเร่งด่วนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ชำต้นภายใน ๖๐ วัน แต่ปรากฏว่า ชาวบ้านที่มีที่นาได้คันดินกั้นพิพาทประมาณ ๒๐ คน คัดค้าน เนื่องจากจะได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม จึงเห็นได้ว่าการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น มีข้อขัดข้องอันเนื่องมาจากเหตุปัจจัยภายนอก ทำให้ผู้มีหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติให้ลุล่วงไปได้ ดังนั้น จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาทั้งหมดกรณีจึงยังไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้เวลาในการดำเนินการนับแต่วันที่ได้ทราบเหตุการณ์อย่างชัดเจน เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้มีหนังสือร้องเรียนถึงความเดือดร้อนจากการที่นาข้าวถูกน้ำท่วมอันเนื่องมาจากการขุดดินและถมดิน ขวางทางน้ำไหลตามปกติของผู้ร้องสอดในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ได้ยื่นฟ้องคดีในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นเวลาสามเดือนเศษ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้มีการใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างชัดเจนเด็ดขาด ในการออกคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตการแจ้งขุดดินและถมดินแก่ผู้ร้องสอด และการสั่งให้ผู้ร้องสอดที่ได้ทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ จนเป็นเหตุให้ความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งห้ายังไม่ได้รับการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วง จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร เมื่อปรากฏว่าหนังสือร้องเรียนลงวันที่ ๑๘ และ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีไปยังผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเรียกร้องค่าเสียหายจากการถูกน้ำท่วมนาข้าวอันเนื่องมาจากการขุดดินและถมดินขวางทางน้ำไหล ได้ระบุถึงจำนวนพื้นที่ทำนา ที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งมีทั้งที่เสียหายทั้งหมดและเสียหายบางส่วนไว้ ตลอดจนจำนวนเงินที่เป็นค่าเสียหาย โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้โต้แย้ง จึงต้องฟังว่าผลจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเกี่ยวกับการขุดดินและถมดินโดยฝ่าฝืนกฎหมายของผู้ร้องสอด ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับความเสียหายจริง กรณีจึงถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องพิจารณาออกใบรับแจ้งหรือไม่ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้ร้องสอดตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ และในกรณีที่ไม่สามารถออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้ร้องสอดได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องออกคำสั่งให้ผู้ร้องสอดรื้อคันดินและปรับสภาพพื้นที่ให้เป็นไปตามสภาพเดิมก่อนการขุดดินและถมดิน ซึ่งหากผู้ร้องสอดมิได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องเข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมาย



ให้บุคคลอื่นกระทำการแทน โดยให้เรียกค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้ร้องสอดต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๑๗๔/๒๕๖๖)

๘) กรณีละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลจัดการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ

การฟ้องร้องการขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ตกลงทำสัญญาให้บริษัทเดินรถเอกชนเข้าร่วมเดินรถโดยสารประจำทาง โดยบริษัทดังกล่าวเป็นผู้จัดการร่วมโดยสารประจำทางเอง มีรายได้จากการจัดเก็บค่าโดยสาร และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับ ขสมก. ตลอดอายุสัญญา บริษัทเดินรถเอกชนจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริการสาธารณะด้านการขนส่งมวลชนอันเป็นกิจการทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เฉพาะแต่ในกรณีที่กระทำการในการดำเนินการทางปกครองตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าการประกอบกิจการเดินรถของบริษัทดังกล่าวก่อให้เกิดเสียงเครื่องยนต์และแรงสั่นสะเทือนที่สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยมีได้มีมาตรการที่จะระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญให้เพียงพอและให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง การกระทำของบริษัทเดินรถเอกชนจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ขสมก. และบริษัทเดินรถเอกชนจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของบ้านในซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๙ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของบ้านเลขที่ ๘๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของบ้านเลขที่ ๘๑ บ้านพักอาศัยดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากที่ดินซึ่งบริษัท พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ใช้เป็นลานจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่พนักงานขับรถของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เดินรถร่วมอย่างขาดความระมัดระวัง ก่อให้เกิดเสียงดังจากเครื่องยนต์และแรงสั่นสะเทือนจนเป็นเหตุให้บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแตกร้าวเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และสำนักงานเขตบางพลัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ดำเนินการแก้ไขเสียงดังของเครื่องยนต์ที่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้ชดเชยค่าเสียหายโดยที่คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ตกลงทำสัญญาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เข้าร่วมเดินรถโดยสารประจำทาง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้จัดการร่วมโดยสาร



ประจำทางเอง และมีรายได้จากค่าตอบแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จัดเก็บค่าโดยสารจากผู้มาใช้บริการ และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแบ่งปันให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้บริการสาธารณะด้านการขนส่งมวลชนอันเป็นกิจการทางปกครองเฉพาะแต่ในกรณีที่กระทำการในการดำเนินการทางปกครองตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ลานจอดรถของอุ้งถ้งกล่าวมีรถโดยสารประจำทางวิ่งเข้าออกตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐-๒๔.๐๐ นาฬิกา และตั้งแต่วันที่ ๐๕.๐๐-๐๗.๐๐ นาฬิกา รวมแล้วประมาณ ๒๗ คัน ก่อให้เกิดเสียงดังจากเครื่องยนต์และแรงสั่นสะเทือนทำให้ตัวอาคารบ้านพักของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง แตกร้าว ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้เข้าตรวจวัดเสียงแล้วพบว่า มีเสียงรบกวนเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด แต่ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ แก้ไขระงับเหตุรำคาญ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ก็ได้ออกประกาศเตือนพนักงานขับรถให้ระมัดระวังแล้วก็ตาม แต่มาตรการดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะป้องกันผลร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินทาง ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ยังนำรถโดยสารประจำทางปรับอากาศมาจอดที่บริเวณดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก จึงรับฟังได้ว่า ในการประกอบกิจการเดินทางร่วมโดยสารประจำทางปรับอากาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ยังไม่ได้กำหนดมาตรการที่จะระงับเหตุให้เพียงพอและให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ยังไม่ได้ดำเนินการให้บรรลุผลจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่าง ๆ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ แล้วเกิดความเสียหายต่อสุขภาพและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๕๒/๒๕๖๕)

๑.๔ กรณียื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๒. การใช้สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่

๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

กรณีผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถวิทยุตำรวจทางหลวงไปประสบอุบัติเหตุ ทำให้รถวิทยุตำรวจทางหลวงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับความเสียหายและนางสาว ธ. ได้รับบาดเจ็บ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐและกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในคราวเดียวกัน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ให้ปากคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดว่า ผู้ฟ้องคดียินยอรับผิดขอชดใช้ค่าซ่อมรถโดยใช้เงินส่วนตัว ประกอบกับในคดีอาญาและในคดีแพ่งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลย ผู้ฟ้องคดีก็ได้ให้การรับสารภาพว่าได้มีการกระทำตามคำฟ้องจริง ดังนั้น แม้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ จะมีได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงถ้อยคำรับสารภาพที่ผู้ฟ้องคดีเคยให้ถ้อยคำไว้ต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ และในคดีอาญารวมถึงในคดีแพ่งเป็นอย่างอื่นได้ กรณีของผู้ฟ้องคดีจึงเข้าข่ายยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำให้การ กรณีจึงไม่จำเป็นต้องให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสดังกล่าวได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนอีกแต่อย่างใด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับคำสั่งจากผู้กำกับการ ๖ กองตำรวจทางหลวง ให้ทำหน้าที่พลขับรถวิทยุตำรวจทางหลวงหมายเลข ๖๒๐๙ หมายเลขทะเบียน ๙๕-๓๐๘๘ กรุงเทพมหานคร และพาผู้กำกับการ ๖ กองตำรวจทางหลวง เดินทางไปถวายความปลอดภัยพระบรมราชจักรีวงศ์ ระหว่างเดินทางกลับ ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถจะเลี้ยวขวาเข้าโรงแรม แต่มีรถซึ่งขับสวนทางมาในทิศทางตรงชนกับรถของผู้ฟ้องคดี และรถที่ขับตามหลังได้แล่นเข้าชนรถคันดังกล่าว เป็นเหตุให้รถคันดังกล่าวเสียหลักแล่นไปชนรถจักรยานยนต์ที่มีนาง ส. เป็นผู้ขับขี่ และมีนางสาว ธ. เป็นผู้ซ้อนท้าย ทำให้นางสาว ธ. ได้รับอันตรายสาหัส เห็นได้ว่า มูลเหตุแห่งคดีนี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่



ข้าบดีพิพาทตรวจทางหลวงหมายเลข ๖๒๐๙ หมายเลขทะเบียน ๙๙-๓๐๘๘ กรุงเทพมหานคร ไปประสบอุบัติเหตุ ทำให้รถตรวจทางหลวงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนางสาว ธ. ได้รับความเสียหาย การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐและกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในคราวเดียวกัน เมื่อต่อมาปรากฏว่าผู้กำกับการ ๖ กองตำรวจทางหลวงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและหาตัวผู้รับผิดชอบตามคำสั่งกองกำกับการ ๖ กองตำรวจทางหลวง ที่ ๗๔/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๒ และผู้ฟ้องคดีได้ให้ปากคำต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่า ผู้ฟ้องคดียินยอรับผิดขอชดใช้ค่าซ่อมรถโดยใช้เงินส่วนตัวไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ และผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าซ่อมรถดังกล่าว กรณีย่อมรับฟังได้ว่าการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐและกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับในคดีอาญาที่พนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นโจทก์ฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คดีหมายเลขแดงที่ ๗๕๐/๒๕๔๓ ขอให้ลงโทษในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส และในคดีแพ่งที่นางสาว ธ. เป็นโจทก์ฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ คดีหมายเลขแดงที่ ๙๙๐/๒๕๔๖ ขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด ผู้ฟ้องคดีได้ให้การรับสารภาพว่าได้มีการกระทำตามคำฟ้องจริง แม้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๗๗๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๔ จะมีได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงถ้อยคำรับสารภาพที่ผู้ฟ้องคดีเคยให้ถ้อยคำไว้ต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ตามคำสั่งกองกำกับการ ๖ กองตำรวจทางหลวง ที่ ๗๔/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๒ และในคดีอาญาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คดีหมายเลขแดงที่ ๗๕๐/๒๕๔๓ และในคดีแพ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ คดีหมายเลขแดงที่ ๙๙๐/๒๕๔๖ เป็นอย่างอื่นได้ กรณีของผู้ฟ้องคดีจึงเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำให้การ กรณีจึงไม่จำเป็นต้องให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสดังกล่าวที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนอีกแต่อย่างใด ดังนั้น กรณีจึงถือว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กรณีน่าจะเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีขับรถเลี้ยวขาดถนนฝั่งตรงข้ามเพื่อเข้าทางแยกโดยไม่ได้หยุดรถตามวิสัยที่ควรจะทำ



ของผู้ขับรถเมื่อถึงทางแยกเพื่อสังเกตดูเสียก่อนว่ามีรถยนต์แล่นมาตามถนนฝั่งตรงข้ามหรือไม่ อีกทั้งขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืน ผู้ฟ้องคดียอมเห็นแสงไฟหน้ารถที่แล่นสวนมาจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยการหยุดรถเพื่อรอให้รถยนต์ที่แล่นสวนมาผ่านพ้นทางแยกไปเสียก่อน แต่กลับไม่หยุดรถ หากผู้ฟ้องคดีหยุดรถก็คงไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างแน่แท้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่พลขับรถวิญญูตำรวจทางหลวงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการขับรถยนต์มากกว่าบุคคลทั่วไป และรู้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่วิญญูชนพึงปฏิบัติในการขับรถ แต่ได้ขับรถโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจำต้องปฏิบัติตามวิสัยและพฤติการณ์และอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถวิญญูตำรวจทางหลวงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันดังกล่าวจนเกิดอุบัติเหตุ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในคดีแพ่งที่นางสาว ธ. เป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้รับผิดชอบค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดี ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเจ้าของรถอีกสองคันในที่เกิดเหตุร่วมกันชำระเงินชดเชยค่าเสียหายแก่นางสาว ธ. เป็นเงิน ๒,๕๒๑,๓๔๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกา โดยนำเงินไปวางชำระที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิไล่เบี้ยให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่ได้ชดเชยให้แก่นางสาว ธ. ตามคำพิพากษาศาลฎีกา อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ได้กำหนดแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีอุบัติเหตุ ลักษณะความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรและมีเหตุปัจจัยภายนอก กำหนดให้พนักงานขับรถต้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๗๕ ของความเสียหาย ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๗๕ ของความเสียหายเฉพาะ ๑ ใน ๓ ส่วน ของจำนวนเงินต้นตามคำพิพากษาของศาลฎีกา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินต้นในอัตราร้อยละ ๗๕ ของความเสียหายเฉพาะ ๑ ใน ๓ ส่วน ของจำนวนเงินค่าเสียหาย ๒,๕๒๑,๓๔๖ บาท คิดเป็นเงินต้นจำนวน ๖๓๐,๓๓๖.๕๐ บาท และดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ของเงินต้นดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันละเมิดจนถึงวันที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำพิพากษา จึงเป็นคำสั่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๕๖/๒๕๖๖)



๒.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

๒.๔.๑ กรณีการกระทำละเมิดเกิดก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔.๒ กรณีการกระทำละเมิดเกิดหลังพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ของทางราชการมาด้วยความเร็วเกินกว่าความเร็วที่เครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้ในทางกำหนด และได้ใช้ความระมัดระวังเว้นระยะห่างจากรถยนต์คันหน้าพอสมควร ทำให้ไม่พร้อมที่จะหยุดรถยนต์ได้โดยปลอดภัยในเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถ เมื่อต้องหยุดรถกะทันหันจึงเสียหลักไถลไปชนท้ายรถยนต์คันพิพาท การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้ฟ้องคดีอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ และมีลักษณะของการกระทำโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ของทางราชการชนท้ายรถยนต์ของบุคคลภายนอกจนเกิดความเสียหายจึงเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

การที่พนักงานอัยการขาดยื่นคำให้การในคดีที่บุคคลภายนอกที่เสียหายฟ้องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นั้น เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องยอมรับจำนวนความเสียหายที่ตกลงไกลเกลี่ยโดยไม่อาจคัดค้านได้ จึงเห็นว่า ความเสียหายส่วนหนึ่งจึงเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมสมควรหักส่วนแห่งความรับผิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมออกร้อยละ ๕๐ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งต้องเดินทางไปราชการต่างท้องที่ สมควรจัดให้มีพนักงานขับรถช่วยขับรถให้แก่ผู้ฟ้องคดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕